

개정이유서

◇ 행정규칙명

공정거래 자율준수프로그램 운영 및 유인 부여 등에 관한 규정(예규)

◇ 개정 이유

- CP 우수기업에 대한 과징금 감경 인센티브의 도입(공정거래법 개정, '23.6.20.)으로 등급평가 신청 기업이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 평가위원 수를 확대하여 평가에 유연하게 대처하고, 공정거래 분야 등에 대한 평가위원의 자격요건을 구체화하여 평가의 신뢰성을 제고하고자 함
- 과징금 감경 혜택이 부여되는 AA등급 이상의 업체에 대해서는 기존 서류·현장평가 외에 심층면접평가를 추가하여 등급평가제도의 내실화 필요
- 아울러, 개정 공정거래법(법률 제17799호, 2021. 12. 30. 시행)에 맞게 인용 조문 변경 필요

◇ 주요내용

가. 평가위원 수 확대

- CP 등급평가를 수행할 수 있는 위원 수를 확대하여 평가 업무에 유연하게 대처
 - (현행) 15인 이상 20인 이하 → (개선) 20인 이상 60인 이하

나. 평가위원의 자격요건 개선

- 평가위원의 경험·전문·자격을 구체화하여 CP 등급평가에 대한 신뢰성 제고
 - ①법률학·경제학 등을 전공하여 대학에서 조교수 이상 직에 있는 자로 공정거래 관련 분야를 전공한 사람 등, ②변호사 자격이 있는 사람 등을 추가

다. 평가절차 개선

- 서류·현장평가 결과, AA이상 등급의 업체에 대해서는 심층면접 평가를 추가하여 등급평가제도의 내실화 및 신뢰성 제고
 - 서류·현장 2단계 평가 → 서류·현장·심층면접평가 3단계 평가

라. 인용 조문 번호 변경

- 개정 공정거래법의 체계에 맞게 인용 조문 번호 변경